Centro Universitário Sudoeste Paulista
(Mantida pela ICE – Instituição Chaddad de Ensino Ltda)

REPRODUÇÃO ASSISTIDA PÓSTUMA E OS DIREITOS SUCESSÓRIOS: O *STATUS* JURÍDICO DO EMBRIÃO CRIOPRESERVADO E O DIREITO À HERANÇA APÓS A MORTE DE UM DOS GENITORES

Ana Lívia Alexandre Monteiro[1]; Antonieta Lima Brauer[2]

[1]Aluna do Curso de Direito do Centro Universitário Sudoeste Paulista –UniFSP, Avaré/SP; [2]Professora Orientadora do Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, Avaré/SP.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das técnicas de reprodução humana assistida tornou possível que a concepção ocorra fora do corpo humano e que embriões sejam criopreservados por tempo indeterminado, inclusive após a morte de um dos genitores (ARAUJO; ARAUJO, 2018, p. 223). Essa possibilidade coloca em xeque institutos tradicionais do direito sucessório brasileiro: o princípio da Saisine e a capacidade sucessória passiva (arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil) pressupõem que o herdeiro já exista ou esteja concebido na abertura da sucessão, pressuposto que a criança concebida por reprodução assistida póstuma, por definição, não satisfaz (GONÇALVES, 2026, p. 13). O presente trabalho tem por objetivo analisar o *status* jurídico do embrião criopreservado e o direito à herança dessa criança, à luz da doutrina, da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A controvérsia sobre a natureza jurídica do embrião criopreservado opõe três correntes: a natalista, majoritária no Brasil, para a qual a personalidade jurídica só se adquire com o nascimento com vida; a concepcionista, que a reconhece desde a concepção, ainda que extrauterina; e a da personalidade condicional, intermediária entre as duas (MARTINS; WINCK; MIRANDA, 2026). O Código Civil (2026) não disciplina a forma exigida para o consentimento do genitor falecido quanto ao uso póstumo de seu material genético, lacuna parcialmente suprida pela Resolução CFM nº 2.320/2022 (2026), de caráter apenas ético-profissional e sem força de lei. O princípio da Saisine e a capacidade sucessória passiva (arts. 1.784 e 1.798 do Código Civil) pressupõem herdeiro já concebido na abertura da sucessão — pressuposto que a criança concebida *post mortem* não satisfaz (GONÇALVES, 2026, p. 13). Persiste, assim, a tensão entre a igualdade absoluta entre os filhos (art. 227, §6º, CF) e a segurança jurídica dos coerdeiros já existentes (GONÇALVES, 2026). No REsp 1.918.421/SP, o Superior Tribunal de Justiça (2021) fixou que a autorização para uso póstumo de embriões exige forma expressa e incontestável, "alcançada por meio do testamento ou instrumento que o valha em formalidade e garantia", afastando a validade de contratos padrão firmados com clínicas de reprodução assistida. O Anteprojeto de Reforma do Código Civil (2026) tende a consolidar esse entendimento, exigindo escritura pública ou testamento público para a autorização do uso póstumo do material genético e fixando prazo de dois anos, contado da abertura da sucessão, para os efeitos sucessórios patrimoniais em favor do filho concebido *post mortem*.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a criança concebida por reprodução assistida póstuma pode figurar como herdeira do genitor falecido, desde que atendida a exigência formal de consentimento expresso, por testamento ou documento análogo, consoante entendimento consolidado tanto pela jurisprudência do STJ quanto pelo anteprojeto de atualização do Código Civil. Trata-se de solução de compromisso que concilia a igualdade entre os filhos, consagrada constitucionalmente, com a segurança jurídica dos demais herdeiros.

4. REFERÊNCIAS

ARAUJO, Julia Picinato Medeiros de; ARAUJO, Carlos Henrique Medeiros de. Biodireito e legislação na reprodução assistida. **Medicina (Ribeirão Preto, Online), v. 51, n. 3, p. 217-235, 2018**. Disponível em: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v51i3p217-235. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução n. 2.320, de 20 de setembro de 2022. Adota normas éticas para a utilização de técnicas de reprodução assistida. Publicada no Diário Oficial da União de 20 de setembro de 2022, Seção I, p. 107. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2022/2320_2022.pdf. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 agosto 2026.

BRASIL. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Revisão e Atualização do Código Civil. Relatório Final. Brasília, DF: Senado Federal, 2024. [Anteprojeto que deu origem ao Projeto de Lei nº 4, de 2025, em tramitação no Senado Federal]. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/assessoria-de-imprensa/arquivos/anteprojeto-codigo-civil-comissao-de-juristas-2023_2024.pdf. Acesso em: 17 setembro 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.918.421/SP. Relator: Ministro Marco Buzzi. Relator para acórdão: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de julgamento: 8 jun. 2021. Disponível em:https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=133249320&tipo=0&formato=PDF&salvar=false. Acesso em: 21 agosto 2026.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro - Direito das Sucessões Vol. 7 - 20ª Edição 2026**. 20. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2026. *E-book*. ISBN Digital: 9786584004610. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786584004610/. Acesso em: 08 outubro 2026.

MARTINS, Brenda Woloski; WINCK, Morgana Dulce; MIRANDA, Roberta Drehmer de. Reprodução assistida *post mortem* no projeto de Código Civil. **Res Severa Verum Gaudium, Porto Alegre, v. 11, n. 1bis, p. 315-321, jul. 2026**. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/index.php/resseveraverumgaudium/article/view/156601/99922. Acesso em: 08 outubro 2026.